

0012838-96.2014.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício." (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0012838-96.2014.8.26.0482 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012838-96.2014.8.26.0482

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 134/2014 - Delegacia de Polícia de Álvares Machado, 98/2014 - Delegacia de Polícia de Álvares Machado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Renato dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra EDUARDO RENATO DOS SANTOS, brasileiro, casado, RG nº 42.079.863, CPF 328.755.828-52, nascido em 17/02/1985, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Odete dos Santos, atualmente em lugar incerto e não sabido, pela prática, em tese, do crime definido no art. 302, "caput", e 303, caput, por três vezes, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, consoante fatos assim narrados na denúncia:

"No dia 19 de janeiro de 2014, por volta de 16h15, na Rodovia Júlio Budiski, km 16, Município de Álvares Machado, nesta comarca, o imputado, ao volante do veículo VW/Passat, placas alfanuméricas CPF-0572 (Presidente Prudente-SP), causou, culposamente, lesões corporais de natureza leve em José Luiz Alves, Sebastião Roberto de Oliveira Barboza, Claudete Faria Jalde (cf. laudos médicos-periciais de fls. 37, 38 e 76/77, respectivamente), além de provocar a morte de Barbara Vitória Alves de Oliveira e Claudia Regina Alves de Oliveira, de acordo com os laudos de

exames médico-necroscópicos às fls. 39/40 e 41/42, respectivamente.

Segundo se apurou, o imputado conduzia o referido veículo pela citada estrada, no sentido Alfredo Marcondes - Presidente Prudente e, agindo de modo imprudente, entrou à direita no trecho em nível, que dá acesso ao Bairro Parque dos Pinheiros, fez conversão à esquerda, para cruzar a via, e invadiu a pista de rolamento, via preferencial da Rodovia Julio Budiski, desrespeitando sinal de parada. Ao invadir a preferencial, fez com que José Luiz Alves, que conduzia o veículo Renault Sandero, de placas alfanuméricas FHL-1215 (Presidente Prudente - SP), que trafegava na via preferencial, desviasse bruscamente à esquerda para não colidir com seu veículo, cruzando a faixa de sentido contrário e, desgovernado, ingressasse na Rua Souza de Caldas, terminando por colidir contra uma árvore no canteiro de tal via.

Em consequência do choque, Vitória Alves de Oliveira e Cláudia Regina Alves de Oliveira sofreram lesões que as levaram a óbito e, José Luiz Alves, Sebastião Roberto de Oliveira Barboza e Claudete Faria Jalde suportaram lesões corporais, conforme os laudos periciais acima mencionados. Todas as vítimas eram ocupantes do veículo Renault Sandero, conduzido por José Luiz."

A denúncia foi oferecida em 21/10/2016 (fls. 02/04) e recebida em 31/08/2018 (fls. 224/225).

Citado (fl. 236), o réu apresentou resposta à acusação por meio de defensor dativo (fls. 249/252).

Analisada a defesa escrita na fase do art. 397 do Código de Processo Penal, não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, com a determinação de dilação probatória e designação de audiência de instrução e julgamento (fl. 259).

Em 28/05/2019 foi ouvida uma testemunha por meio de carta precatória expedida à Comarca de Adamantina (fls. 325/332).

No dia 03/07/2019 foi inquirida uma testemunha, através de carta precatória expedida à Comarca de Presidente Venceslau (fl. 366).

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Bruno dos Santos Alquati (fl. 347).

Na data de 09/10/2019, perante este Juízo, foram ouvidas a vítima Sebastião Roberto de Oliveira e as testemunhas Gabriel Júnior dos Santos e Bruno dos Santos Alquati. Na ocasião, as partes desistiram da inquirição das testemunhas Aguirre Daniel Alves de Oliveira e Juliana Marrafon Linário Leal (fls. 409/410).

Em 24/10/2019 foi ouvida a testemunha Gilberto André Rodrigues, por meio de carta precatória expedida à Comarca de Presidente Venceslau (fls. 430/431).

No dia 25/11/2019 foi inquirida a vítima José Luiz Alves, através de carta precatória expedida à Comarca de Biguaçu/SC (fl. 454).

Em 26/08/2021 foi ouvida a vítima Claudete Faria Jalde (fls. 601/602).

Em 21/07/2022 foi decretada a revelia do acusado (fl. 679).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 699/705).

A Defesa, por seu turno, em memoriais, pugnou pela absolvição do acusado, ao argumento de insuficiência probatória e ausência de culpa do réu; ao final, teceu considerações acerca da aplicação da pena, para o caso de condenação (fls. 709/715).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato encontra-se devidamente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/13); pelos Laudos de Lesão Corporal (fls. 40, 41, 80); pelos Laudos de Exame Necroscópico (fls. 42/43 e 44/45); pelo Laudo Pericial de Local de Acidente (fls. 52/60); e, pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fls. 69/74).

A autoria também é certa, tendo em vista haver provas cabais de que foi o acusado que, na condução do veículo VW/Passati, placa CPF-0572, deu causa ao acidente de trânsito, provocando a morte de Bárbara Vitória Alves de Oliveira e Cláudia Regina Alves de Oliveira, e lesões corporais em José Luiz Alves, Sebastião Roberto de

Oliveira Barboza e Claudete Faria Jalde.

Senão vejamos.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado EDUARDO RENATO DOS SANTOS alegou que "é devidamente habilitado para dirigir veículos, conforme CNH que apresenta neste ato. Informa que na ocasião dos fatos conduzia seu veículo VW Passat, de cor preta, ano 1981, pela Rodovia Julio Budiski, no sentido Alf. Marcondes/Pres. Prudente. Em sua companhia estavam seu irmão, BRUNO DOS SANTOS ALQUATTI, com 18 anos de idade (banco do passageiro dianteiro); e seu primo GABRIEL JUNIOR DOS SANTOS, com 19 anos de idade (banco traseiro). Recorda que trafegava em velocidade aproximada de 80 km/h; em nenhum momento teve a intenção de utilizar o cruzamento em nível para entrar no bairro Pq dos Pinheiros, sendo certo que não acionou a seta; 'continuei em linha reta e de repente eu vi um carro quase emparelho comigo no lado esquerdo em alta velocidade e ele virou à esquerda, dando impressão de que ia entrar pro parque dos pinheiros, só que sem usar o trevo; eu só vi a hora que o poeirão levantou e continuei meu trajeto' (sic). Informa o declarante que não percebeu que aquele veículo sofrera um acidente, mas observou que outros veículos trafegavam atrás. Que estava indo para sua casa, no Jd. Estoril, mas antes passou pelo bairro Ana Jacinta na casa do pai de Gabriel; em seguida dirigiram-se até sua casa onde 'praticamente juntos' (sic) chegaram Policiais Militares indagando-o sobre o acidente. O declarante disse que não tinha reparado no acidente e até realizou exame de etilômetro, comprovando que não havia ingerido bebida alcoólica na ocasião. Indagado se, enquanto trafegava pela Rodovia Julio Budiski, chegou a 'zigzaguear' na pista, responde que não 'em nenhum momento, vinha outros carros no sentido contrário' (sic). (...) Ressalta que, se realmente tivesse feito a conversão para entrar no Pq dos Pinheiros, ou seja, utilizasse o trevo (cruzamento em nível) e, não aguardasse a passagem daquele veículo (Sandro), na velocidade em que o Sandro estava, seu motorista não conseguiria desviar e chocar-se do outro lado da pista, mas colidiria na lateral esquerda do declarante. Também não é verdade que realizou tal manobra e, ao ver que teria causado o acidente, continuou pelo trajeto pela Rodovia Julio Budiski; 'eu não tinha nada pra fazer no Parque dos Pinheiros' (sic). Mais uma vez afirma que: 'ele veio em alta velocidade, quase emparelhou comigo e virou na mesma velocidade que veio como quem fosse entrar no Pq dos Pinheiros e aí eu só vi a poeira; tudo isso eu vi pelo retrovisor' (sic)". (fls. 48/49)

Os informantes Gabriel Junior dos Santos e Bruno dos Santos Alquati, primo e irmão do acusado, respectivamente, apresentaram a mesma versão do réu.

Gabriel declarou que estava no carro com o acusado no momento do acidente, informando que o réu havia ido buscá-lo em uma festa, para levá-lo para sua casa, no bairro Ana Jacinta, e estavam seguindo pela estrada Julio Budinski e não convergiram para o sentido do bairro Pinheiros, pois estavam seguindo para o bairro Ana Jacinta. Alegou que estavam no limite de velocidade da via e não realizaram nenhum desvio; a única coisa que aconteceu foi que, quando passaram pelo trevo, o veículo que vinha atrás fez uma manobra de ultrapassagem, e no susto eles foram um pouco para a direita, para abrir passagem para o veículo que estava tentando ultrapassar; depois, conseguiram visualizar apenas a curva feita pelo carro que estava atrás, e não o viram capotando, pois a curva fez com que muita terra subisse, dificultando a visão, por isso seguiram caminho. Disse que não pararam, pois realmente não viram a batida, já que a estrada tinha uma curva ampla e eles não tinham campo de visão para visualizar a batida, apenas a curva que o carro fez antes disso, e acredita que o veículo que sofreu o acidente deveria estar com uma velocidade média de 120km/h, pois a curva que fizeram foi muito abrupta.

Já Bruno alegou que não visualizou muito bem o acidente, pois estava no banco de trás do carro, apenas viu que subiu muita poeira da estrada, o que dificultou a visão, mas seguiram em frente no sentido em que estavam - na direção do bairro Ana Jacinta, e não realizaram conversão, nem manobra. Aduziu acreditar que o veículo que vinha atrás estava em alta velocidade, pela forma como a poeira subiu na estrada. Disse não ter visto o acidente por conta da falta de visão, pois era estrada de terra e a poeira que levantou atrapalhava.

Ocorre que as vítimas que estavam no veículo Renault/Sandro apresentaram versão diversa que, em análise do conjunto probatório como um todo, merece maior

credibilidade.

Com efeito, Sebastião Roberto de Oliveira Barboza declarou que era passageiro do veículo Renault/Sandero, no qual havia mais quatro pessoas, e trafegavam no caminho de Alfredo Marcondes para Presidente Prudente, sendo que o veículo conduzido pelo réu (VW/Passati) estava à sua frente, e estavam com medo de ultrapassá-lo, pois ele estava “comendo faixa”, por isso, encostaram o carro e esperaram o Passati se distanciar; depois de retomarem o caminho, já na entrada do Bairro Pinheiro, o Passati estava na direção de cruzamento da rodovia, no sentido do Bairro Pinheiro, e quando se aproximou, o Passati cruzou a pista, fazendo com que tivessem que desviar. Informou que depois disso somente se recorda dos bombeiros retirando-os de dentro do carro; não se lembra se o Passati chegou a cruzar a via ou se estava ameaçando cruzar, mas afirma que ele estava na direção de cruzamento da via. Por fim, alegou não se recordar a velocidade em que estavam, mas não estavam correndo. A vítima José Luís Alves, condutor do veículo Renault/Sandero, contou que estava retornando de Alfredo Marcondes/SP para Presidente Prudente/SP, e quando estava perto de Álvares Machado, o réu, que estava em um veículo à frente do declarante, deu a seta para entrar no acostamento, para fazer o cruzamento e entrar em uma estrada lateral, mas não parou no acostamento para esperar o veículo do declarante passar, de modo que no movimento de ir para o acostamento ele já cruzou a rodovia em que o declarante estava; o declarante tentou desviar o carro, e com isso acabou colidindo com uma cerca da zona rural que havia em torno da estrada. Depois do ocorrido o acusado fugiu do local, e um terceiro veículo que estava passando por ali anotou a placa do carro do réu e ligou para a polícia. Contou que estavam no veículo sua mãe, irmã, sobrinha, e mais um passageiro na frente, tendo duas pessoas morrido em razão do acidente. Contou que desde o trecho em que passou por Alfredo Marcondes o veículo do réu estava na frente, e inclusive o declarante percebeu que o carro do réu oscilava na pista, por isso acreditava que o motorista podia ter consumido bebida alcoólica. Asseverou que do momento em que ficou com o veículo atrás do réu até o momento do acidente, percorreram cerca de 10 km, e no momento da batida, estavam a cerca de 50/60 metros do local em que o réu foi para o acostamento para poder cruzar a rodovia. Esclareceu que o acusado foi para o acostamento e já adentrou a rodovia para cruzá-la, sem parar para esperar o declarante passar, e por isso não tinha como frear o carro; tentou desviar para o outro lado para evitar a colisão com o veículo, mas acabou batendo em um palanque que havia perto da cerca que rodeava a estrada, de mais ou menos um metro de altura.

A vítima Claudete Faria Jalde, por seu turno, disse que estavam vindo de Alfredo Marcondes por volta das 15h30min, seu filho vinha no volante, o dono do automóvel ao lado dele, e atrás estavam o declarante, seu neto jovem e sua filha com uma criança de um ano, e de repente um carro começou a passar bem encostadinho, “tirando fininha” no carro, ele passou umas quatro vezes com toda velocidade; ele ultrapassava o carro que era dirigido por seu filho, depois ele diminuía e seu filho passava, e uma hora ele desapareceu, mas depois ele fez o retorno no meio da pista, já chegando em Presidente Prudente, e veio de frente, colidindo frontalmente, e o carro em que estava bateu em uma árvore e capotou. Aduziu que o veículo do acusado vinha pela contramão de frente para o carro em que estavam, e o veículo em que estavam bateu de frente com uma árvore, foi um choque tão grande que capotou e sua filha e sua neta faleceram no local. Informou que sofreu fratura no fêmur, na escápula e na cabeça, tendo ficado internada 40 dias e só soube do falecimento 10 dias após ter feito a cirurgia para implantação dos pinos na perna. As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos dos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

Com efeito, o Policial Gilberto André Rodrigues, ouvido em Juízo em duas oportunidades, relatou que foi acionado para atender o acidente, e ao chegar ao local viu somente o veículo Sandero; pelo depoimento das pessoas envolvidas, o VW/Passati, conduzido pelo réu, havia se evadido do local. Disse que o Policiamento Urbano chegou a abordar o réu pelas ligações feitas em que informaram a placa do carro. Contou que a alegação do condutor do Sandero era de que transitava na estrada de Alfredo Marcondes/SP para Presidente Prudente/SP, em um trecho com uma

rotatória/trevo, e nesse local o veículo Passati fez a rotatória e, sem parar, cruzou a via, e por isso o condutor do Sandero teve que desviar seu carro para a lateral da estrada e acabou perdendo o controle da direção, colidindo com uma árvore e tombando o carro. Aduziu que após ter sido abordado pelo policiamento urbano, o condutor do veículo Passati (réu) alegou que transitava na mesma via e direção do Sandero, estando na frente, quando o Sandero começou a realizar uma manobra de ultrapassagem, e durante essa ultrapassagem viu o veículo Sandero perder o controle, mas permaneceu em sua rota normal; pelo retrovisor, viu um veículo parado, e tentou ligar para a emergência, porém estava nervoso e não conseguiu discar o número correto. Informou não ter sido constatada embriaguez no condutor do Passati, e os documentos do veículo estavam regulares. Afirmou que o motorista do Sandero estava nervoso, pois havia se ferido, tendo ele falado algumas coisas desconexas, mas é o normal da situação.

Ouvido em uma segunda oportunidade, o Policial Gilberto acrescentou que não se recorda de ter visto sinais de frenagem na via, porém, havia marcas de derrapagem, condizentes com o desvio alegado pelo condutor do Sandero para desviar do réu, e que naquele trecho, o sinal de PARE fica na lateral direita, numa alça da rodovia principal, feita para entrar no trevo; e pelas alegações do motorista do Sandero, o réu teria adentrado essa alça, porém, sem respeitar o sinal de PARE.

De forma semelhante, narrou o Policial Márcio Claudino que chegando ao local, constatou que um veículo Renault/Sandero havia perdido o controle da direção, o que resultou em duas vítimas leves, duas graves e duas fatais, e conversando com o motorista do Sandero (vítima leve), este relatou que estava perto do trevo que havia no local, atrás de um Passati preto, quando o Passati adentrou a alça lateral que dá acesso ao trevo, mas não respeitou o sinal de pare, e por isso ele tentou evitar uma colisão com esse veículo, desviando para o outro lado; porém, o declarante afirma que o motorista do Sandero não tinha certeza se de fato o Passati iria parar ou não, que fez a manobra de desvio, pois achava que o Passati iria cruzar a via na sua frente, mas não tinha certeza. Disse que depois de descobrir a placa do veículo do acusado, foi fazer uma diligência na casa dele, e este relatou outra dinâmica dos fatos, alegando que estava na via principal na frente do veículo Sandero, quando ele fez uma manobra para ultrapassagem, porém, não sabia se o sentido do Sandero seria apenas ultrapassar ou adentrar o trevo; que nessa conversação o Sandero teria perdido o controle e colidido. Segundo o policial, o acusado disse ter visto outros veículos parando no local, e ainda tentou ligar para o resgate, mas ao invés de digitar 193, discou 103, por isso seguiu seu curso sem parar para averiguar o acidente. Contou que fizeram teste do bafômetro nos envolvidos, mas todos os resultados deram negativos.

Devidamente comprovadas, portanto, a materialidade e a autoria do fato.

A culpa do réu também está demonstrada.

Das provas coligidas aos autos verifica-se que o acidente com resultado mortes e lesões corporais se deu devido à não observância do dever de cuidado objetivo que era exigido do réu quando dos fatos, tendo em vista que não tomou as precauções necessárias antes de iniciar a manobra de conversão à esquerda.

O conjunto probatório não deixa dúvidas de que o réu, de fato, adentrou o trevo para convergir à esquerda, entretanto, ao invés de ali parar, para aguardar o veículo das vítimas passar (eis que seguia pela via principal), continuou seu percurso cruzando a rodovia, sem respeitar a sinalização de "Pare", provocando o acidente, uma vez que o condutor do veículo Renault/Sandero, para evitar uma colisão, veio a desviar para a esquerda e, no desespero do momento, perdeu o controle do automóvel, colidindo com uma cerca e capotando o carro.

Estabelece o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

Seu artigo 36, ainda, prevê que "O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando".

Ou seja, exigia-se do acusado que, ao ingressar na interseção para cruzamento da

via, parasse seu veículo para dar passagem ao automóvel das vítimas, que seguia pela via preferencial. Com sua conduta de cruzar a via sem respeitar a necessidade de parada o acusado não adotou a prudência necessária quando do cruzamento, violando, assim, a regra de trânsito estabelecida nos artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

Observo que não restou comprovada a versão apresentada pelo réu, não sendo crível que o condutor do veículo Renault/Sandero tenha se acidentado sozinho, como alegado pelo acusado, mesmo porque o destino das vítimas era a cidade de Presidente Prudente/SP, de maneira que não haveria motivo para fazerem a conversão à esquerda. Constata-se, portanto, que o réu agiu de modo imprudente, vez que não adotou a cautela necessária ao realizar o cruzamento, descurando-se, assim, do dever de cuidado objetivo que lhe era exigido na situação concreta, sendo certo que tal conduta apresenta-se incompatível com o comportamento do homem médio.

Em casos semelhantes, assim têm decidido os Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE TRÂNSITO - ART. 302, § 1º, INCISO IV DO CTB - HOMICÍDIO CULPOSO - COLISÃO FRONTAL COM MOTOCICLISTA - INVASÃO DA PISTA NA CONTRAMÃO - ULTRAPASSAGEM TEMERÁRIA - IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA - PREVISIBILIDADE DO RESULTADO - CONFISSÃO QUALIFICADA - CONSIDERAÇÃO NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA - INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA O MOTORISTA PROFISSIONAL - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em ausência de provas ou ausência de previsibilidade para a condenação de agente que pratica homicídio culposo, se há boletim de acidente de Trânsito, além do depoimento do próprio agente que o confeccionou, demonstrando que o paciente invadiu a contramão em conduta imprudente, sendo previsível que ultrapassagens adotadas sem a devida cautela podem ocasionar acidentes fatais. 2. As circunstâncias judiciais encontram-se dentro do juízo de discricionariedade conferido ao magistrado, o qual, diante dos elementos extraídos do caso concreto, deverá verificar quais circunstância beneficiam ou ressaltam a reprovabilidade da conduta do réu, não havendo parâmetros fixos para determinar o quantum de exasperação da pena, na medida em que o juiz deve lançar mão da razoabilidade e proporcionalidade para escolher a quantidade de pena necessária à reprovação da conduta delitiva. 3. Na hipótese, observo que o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito. A primeira porque o apelante atingiu a vítima em sua contramão de direção, sem que esta pudesse sequer tentar evitar a colisão e, a segunda, em razão da desestruturação familiar ocasionada pela morte da vítima que era casado e possuía um filho. De fato, observa-se que houve justificativa concreta para o desvalor das circunstâncias do crime, pois há várias condutas passíveis de ocasionar acidentes fatais no trânsito, sendo a conduta de invadir a contramão altamente reprovável, sobretudo pela maior probabilidade de acidente em ultrapassagens temerárias em rodovias. 4. A confissão qualificada (aquela na qual o agente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes), quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do CP. 5. A configuração da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, inciso IV do CTB, prescinde da existência de passageiros no momento da colisão, de maneira que o fato do apelante ter ocasionado o acidente em momento que estava sozinho no veículo revela conduta menos grave do que se transportasse pessoas na ocasião. Assim, fixar o patamar máximo da causa de aumento indistintamente para ambas as situações representaria uma violação ao princípio da individualização da pena. 6. Nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, o fato de o apelante ser motorista profissional não impede a imposição da pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que não apresenta qualquer exceção à regra imposta. Precedentes. (TJES, Classe: Apelação, 30130029165, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)

A conduta imputada ao réu é daquelas culposas, ou seja, sem intenção, mas que se caracterizam pelo resultado decorrente da inobservância de alguns deveres de cuidado. Pela teoria finalista da ação, a conduta culposa se caracteriza como

aquela em que não foram observados os deveres objetivos de cuidado, ou seja, embora tenha agido sem a intenção de causar um resultado, acabou por produzi-lo.

Guilherme de Souza Nucci conceitua a culpa como “o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado”.

O caso em análise bem se enquadra no conceito citado.

Portanto, não há falar-se em absolvição do réu por insuficiência de provas, ou por ausência de culpa, pois, como visto, por ser robusto o conjunto probatório ao indicar a materialidade, a autoria e a imprudência do acusado.

Assim, plenamente demonstrada a conduta delitiva do réu, a qual se amolda aos tipos descritos no art. 302, caput, (por duas vezes) e artigo 303, caput, (por três vezes), ambos da Lei 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, não havendo excludentes da ilicitude ou culpabilidade que possam beneficiá-lo, de modo que deve responder pelo ilícito praticado.

Observo que os delitos devem observar a regra do concurso formal prevista no artigo 70 do Código Penal, tendo em vista que, com uma só ação, o acusado praticou cinco crimes diversos.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no artigo art. 68 do Código Penal.

No diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social da conduta do agente, não há nada que justifique o aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, porém, o acusado é primário. Os motivos do crime não destoaram do normal. No tocante às circunstâncias, também não há motivos para aumento da pena. As consequências do crime são normais à espécie, não destoando daquilo que já foi considerado pelo legislador quando da tipificação da conduta. No que diz respeito à conduta social, “deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes” (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015). No caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, para o crime de homicídio culposo no trânsito; e, em 06 (seis) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, para o crime de lesão corporal culposa no trânsito, pena esta que torno definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas de aumento e de diminuição.

Mediante uma só ação, o acusado praticou cinco crimes diversos, devendo, pois, ser aplicada a regra do concurso formal de crimes prevista no artigo 70 do Código Penal.

Assim sendo, considerando o número de delitos (cinco), aplico a pena mais grave, aumentada em 1/3, consoante Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(…) II - “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019). III - Na hipótese, o acórdão impugnado se encontra em dissonância com o entendimento desta Corte, eis que, entre os cinco crimes de roubo majorado, exasperou uma das penas, em 2/5 (dois quintos), em desacordo com a jurisprudência. Precedente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (STJ - HC: 538045 MG 2019/0301011-4,

Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
26/11/2019)

Consequentemente, fixo a pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias.

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

In casu, diante da primariedade do réu e da quantidade de pena aplicada, aliado ao fato de serem favoráveis as circunstâncias judiciais, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena.

Consigno desde já que o regime aberto se baseia na autodisciplina e senso de responsabilidade, e o descumprimento das condições impostas e até o cometimento de novo delito, implicará em regressão de regime.

A pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o delito não foi cometido mediante violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são, na maioria, favoráveis. Por isso, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (art. 43 e seguintes do Código Penal), consistentes em: i) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: a) trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; b) trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; c) trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; ou, d) outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito, conforme artigo 312-A da Lei nº 9.503/97; e, ii) prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a ser revertida em favor das vítimas (de forma rateada na proporção de 1/3 para cada uma).

Ressalte-se, ainda, que a substituição diz respeito apenas à pena privativa de liberdade, permanecendo intacta a pena relativa à suspensão/proibição da habilitação para dirigir veículo automotor.

Incabível o benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista a disposição contida no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu EDUARDO RENATO DOS SANTOS, RG nº 42.079.863, CPF 328.755.828-52, nascido em 17/02/1985, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Odete dos Santos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, caput, (por duas vezes) e 303, caput, (por três vezes), ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, em uma das seguintes atividades: a) trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e em outras unidades móveis especializadas no atendimento a vítimas de trânsito; b) trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados; c) trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito; ou, d) outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito; e, prestação pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos, a ser revertida em favor das vítimas (de forma rateada na proporção de 1/3 para cada uma).

Considerando que ao acusado foi imposto o regime aberto para o início de cumprimento de sua pena, a qual foi substituída por restritivas de direitos, e por estarem ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, do CPP).

Diante da natureza do crime, não há que falar-se em fixação de valor mínimo para indenização (art. 387, IV, do CPP).

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, porém, diante da informação de pobreza, e tendo em vista a presunção de hipossuficiência que recai sobre a pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), concedo-lhe o benefício da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade das custas processuais, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) advogado(a) dativo(a) no valor máximo previsto na tabela do convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se carta de guia (art. 105 e seguintes da LEP); b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) oficie-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN do local de domicílio do réu, comunicando-se a respeito da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (art. 295 do CTB); e, e) intime-se o réu para que entregue em Juízo, em 48 (quarenta e oito) horas, a Carteira de Habilitação (art. 293, § 1º, do CTB).

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, §6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Presidente Prudente, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA